

1500409-52.2021.8.26.0587

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GILBERTO ALABY SOUBIHE FILHO

Comarca: São Sebastião

Foro: Foro de São Sebastião

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCIANO CARLOS DA COSTA SILVA

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. GILBERTO ALABY SOUBIHE FILHO

Vistos.

Nos termos da denúncia de fls. 98/101, no dia 23 de maio de 2021, por volta das 20h30min, na Rua Sebastião S Neves, nº 190, bairro Centro, nesta cidade e Comarca ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Sebastião

Foro de São Sebastião

Vara Criminal

Rua Emidio Orselli, 333, Sao Sebastiao - SP - cep 11600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500409-52.2021.8.26.0587 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500409-52.2021.8.26.0587 - Controle nº 2021/000778

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCIANO CARLOS DA COSTA SILVA

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. GILBERTO ALABY SOUBIHE FILHO

Vistos.

Nos termos da denúncia de fls. 98/101, no dia 23 de maio de 2021, por volta das

20h30min, na Rua Sebastião S Neves, nº 190, bairro Centro, nesta cidade e Comarca de São Sebastião/SP, LUCIANO CARLOS DA COSTA SILVA, qualificado nos autos, trazia consigo para fins de tráfico, 36 pedras de crack, pesando aproximadamente 13,48 g; e 17 porções de maconha, pesando 22,48g, drogas que causam dependência química e psíquica, além da importância de R\$ 50,00 (cinquenta reais) e um aparelho celular, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11/12 e laudo de constatação preliminar de fls. 13/14.

Em razão destes fatos, o réu foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Recebida a denúncia (fls. 117), o réu foi citado pessoalmente (fls. 126) e apresentou defesa prévia às fls. 132/134.

Mantido o recebimento da denúncia (fls. 137/139) e determinada a designação de audiência virtual (fls. 143/147), em instrução, foi colhido o depoimento de duas testemunhas e realizado o interrogatório (163/168).

Em debates, o Ministério Público requereu a integral procedência da pretensão punitiva estatal, condenando-se o acusado nos termos da denúncia (fls. 166/167). A defesa, por sua vez, pugnou absolvição do acusado por insuficiência probatória quanto à autoria. Em caso de condenação, requereu a aplicação da pena no mínimo legal, em regime de acordo com a pena fixada. (fls. 166/167).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há nulidades a serem sanadas.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva do crime está estampada no boletim de ocorrência de fls. 03/06, auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, auto de constatação preliminar de fls. 13/14, imagens de fls. 32 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 181/183, que revelou resultado positivo para cocaína e tetrahidrocannabinol (THC) nas substâncias apreendidas.

A autoria é igualmente certa e repousa sobre a pessoa do réu.

Com efeito:

Em juízo, o réu Luciano Carlos da Silva disse que possui 31 anos e trabalhava no quiosque na Praia Grande. Ostenta antecedentes por tráfico. Quanto aos fatos narrados na denúncia, negou a prática delitiva, alegando que não estava portando nenhuma droga e não possuía uma pochete. Que estava em saída temporária e iria voltar à penitenciária no dia seguinte e não iria cometer nenhum crime. Quanto ao celular, este pertence a sua irmã, e continha apenas contato da família e amigos.

O policial militar Marcelo José Ferreira relatou que estavam em patrulhamento pelo centro da cidade e se depararam com dois indivíduos em atitude suspeita. Ao se aproximarem, um deles se evadiu, logrando êxito em abordar apenas o réu. Em busca pessoal, localizaram uma pochete contendo crack e maconha e R\$50,00. Solicitaram apoio à viatura, para conduzir o réu ao DP.

Vê-se, pois, que os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo confirmaram a prática do tráfico de drogas e estão em consonância com os demais elementos constantes dos autos. Ademais, nada há que pudesse, ainda que superficialmente, colocar em dúvida a lisura do trabalho policial, pelo que o decreto condenatório é solução inevitável.

Anoto que a quantidade e a natureza da drogas apreendida (36 pedras de crack, pesando aproximadamente 13,48 g; e 17 porções de maconha, pesando 22,48g), a forma de acondicionamento das substâncias, já individualizadas e embaladas, prontas para a venda e o consumo, o local onde se deram os fatos, e o depoimento coeso e harmonioso dos policiais, além de apreensão do valor de R\$ 50,00, em notas diversas, cuja origem lícita não foi apresentada, evidenciam que as substâncias apreendidas eram destinadas ao consumo de terceiros, razão pela qual não há que se falar em insuficiência probatória.

Saliento que para a caracterização do crime de tráfico não é necessária a efetiva comercialização das substâncias, que já se consuma pelo fato do agente, nos termos

do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06: "Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

Nesse sentido, cito decisão do colendo Supremo Tribunal Federal:

"A noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (STF, 1ª T. HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p.11.012).

No que diz respeito à versão do réu prestada em juízo, durante seu exercício de autodefesa processual, esta restou isolada, incongruente e inverossímil se confrontada com o restante das provas constantes dos autos, pelo que merece ser afastada.

Resta, enfim, a fixação da pena, porquanto inexistem circunstâncias excludentes da ilicitude ou que isentem o réu de sanção.

Na primeira fase, sopesados os critérios estabelecidos nos art. 59 e 60 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, a pena base deverá ser elevada ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, pois o acusado possui mais de uma condenação definitiva, a denotar maus antecedentes, conforme certidão e FA de fls. 48/51 e 103/109. Assim, fixo a pena aumentada em 1/6, resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. A natureza das drogas apreendidas, ainda que significativa e desvaliosa, somente será sopesada na terceira fase, a fim de evitar indevido bis in idem.

Na segunda fase, incide a agravante relativa à reincidência específica do acusado (autos 0000032-43.2018.8.26.0626), razão pela qual elevo a pena em 1/6, resultando em 6 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa.

Na terceira fase, não está presente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, em razão dos maus antecedentes e da reincidência específica do réu a indicar que se dedica a atividades criminosas, circunstância de per si impeditivas. Também não estão presentes causas de aumento de pena, razão pela qual torno a pena definitiva em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, e no pagamento de 680 dias-multa.

Fixo o regime inicial fechado, devido à gravidade em concreto do crime, equiparado a hediondo, a quantidade de pena aplicada bem como a reincidência específica, circunstâncias que não recomendam a adoção de regime mais benéfico para o início do cumprimento de pena.

Considerando a quantidade de pena imposta e o tempo de prisão provisória cumprida, bem como os motivos pelos quais foi fixado o regime fechado, inexistindo informações sobre o elemento subjetivo necessário à progressão de regime, não há detração a ser procedida, para fins de determinação de regime inicial mais brando, nos termos da Lei 12.736/2012. Neste tocante, remete-se à VEC.

Incabível a aplicação dos arts. 44 e 77 do Código Penal em razão da pena aplicada, circunstância de per si impeditiva, sendo ainda o réu reincidente.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência, condeno LUCIANO CARLOS DA COSTA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, de valor unitário mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Denego ao acusado o direito de apelar em liberdade, pois permanecem os motivos ensejadores da prisão preventiva outrora decretada (fls. 65/66). Do que se depreende do conjunto probatório produzido ao longo da instrução processual, a custódia cautelar do réu permanece sendo necessária para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Verifica-se ainda haver riscos concretos de reiteração delitiva, considerando a reincidência.

Expeça-se guia de recolhimento provisória caso haja recurso interposto por qualquer das partes, encaminhando-a ao Juízo das Execuções Criminais competente e recomende-se o acusado na prisão onde está recolhido.

O réu não apresentou prova da origem lícita dos valores com ele apreendidos, razão pela qual decreto a sua perda e determino a destinação direta ao FUNAD, nos termos

do artigo 63 da Lei nº 11.343/06.

Oficie-se à Delegacia autorizando a destruição das drogas apreendidas.

Por fim, quanto ao aparelho celular apreendido, comunique-se a Autoridade Policial para que determine sua destinação, na forma do artigo 516 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral de Justiça: "Art. 516. Findo o processo, o inquérito policial, o termo circunstanciado ou o procedimento de apuração de ato infracional, não havendo deliberação judicial noutro sentido, será comunicada à Autoridade Policial para que dê destinação aos objetos, na forma dos artigos 120 a 123 e 133 do CPP"

Expeça-se o necessário quanto à intimação pessoal do réu, bem como em relação às drogas e valores, independentemente do trânsito em julgado.

Condene o réu a arcar com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, apenas suspensa a obrigatoriedade de quitação porque anotada gratuidade, a qual restou deferida, nos termos do artigo 13, da Lei 1.060/50.

Cumpra-se.

P.I.C.

Sao Sebastiao, 22 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA